

予備独自問題 R2-26

(配点: 2)

月 日

月 日

次のⅠないしⅢの【見解】は、「Yに対する保護責任者遺棄致死罪で起訴された甲の公判において、証拠調べの結果、甲がYを遺棄した当時、Yが生きていたか死亡していたかが判明せず、甲に保護責任者遺棄致死罪と死体遺棄罪のどちらかが成立することは疑いが無いが、どちらであるかは確定できなかった場合に、裁判所は、どのような判決を言い渡すべきか。」という問題に関する考え方を述べたものである。【見解】に関する後記Aからオまでの【記述】のうち、誤っているものは幾つあるか。後記1から6までのうちから選びなさい。

【見 解】

- Ⅰ. 無罪判決を言い渡すべきである。
- Ⅱ. 保護責任者遺棄致死罪又は死体遺棄罪のいずれかの事実が認定できるという択一的認定をして、有罪判決を言い渡すべきであるが、量刑は、軽い死体遺棄罪の刑によるべきである。
- Ⅲ. 軽い死体遺棄罪の事実を認定して、有罪判決を言い渡すべきである。

【記 述】

- ア. Ⅰの見解に対しては、国民の法感情に反するという批判がある。
- イ. Ⅰの見解に対しては、刑事訴訟において重要なのは、特定の犯罪に当たる事実の証明がされたかどうかであるとの批判がある。
- ウ. Ⅱの見解は、保護責任者遺棄致死罪又は死体遺棄罪のいずれかであることは疑いが無い以上、軽い罪の刑で処罰するのであれば、「疑わしきは被告人の利益に」の原則に反しないとする。
- エ. Ⅱの見解に対しては、合成的な構成要件を設定して処罰することになり、罪刑法定主義に反するという批判がある。
- オ. Ⅲの見解は、保護責任者遺棄致死罪又は死体遺棄罪のどちらかが成立することは疑いが無い状況で、重い保護責任者遺棄致死罪の事実が認定できないのであれば、死体遺棄罪が疑いなく証明されたと考えるべきであるとする。

1. 0個 2. 1個 3. 2個 4. 3個 5. 4個 6. 5個

本問の事例では、保護責任者遺棄致死罪で起訴された被告人の公判において、証拠調べの結果、被告人が被害者を遺棄した当時、被害者が生きていたか死亡していたかが判明せず、被告人に保護責任者遺棄致死罪と死体遺棄罪のどちらかが成立することは疑いがなく、どちらであるかは確定できなかった場合の、裁判所が言い渡すべき判決が問われている。つまり、本問では、いわゆる狭義の択一的認定、すなわち、別個の構成要件にわたる事実（A事実又はB事実）が択一関係にある場合に、被告人が、A事実又はB事実のいずれかを行ったことに疑いはないが、そのいずれの事実についても合理的疑いを超える証明がないときに、「A又はB」と択一的に認定すること（明示的択一的認定）、あるいは軽い方の事実を認定すること（黙示的択一的認定）が許されるか否かが問題になっている。Ⅰの見解は、明示的択一的認定も黙示的択一的認定も許されず、無罪判決を言い渡すべきとするものである。大阪地判昭46.9.9は、本問と同様の事案において、「右両訴因につきいずれも証明が十分でないものとして無罪の言渡すべきものか、それとも、二者のうちいずれか一方の訴因が成立することは間違いないものとして択一的に或いは被告人に有利な訴因につき有罪の認定をなすべきかは困難な問題であるが、現行刑事訴訟法上の挙証責任の法則に忠実である限り、後者のような認定は許されないものと解すべきであるから……、右各訴因についてはいずれも証明が十分でないものとして無罪の言渡をするほかはない。」として、Ⅰの見解に立つ。Ⅱの見解は、明示的択一的認定を肯定しつつ、量刑は軽い罪の刑によるべきであるとするものである。Ⅲの見解は、黙示的択一的認定を肯定するものである。札幌高判昭61.3.24（百選91事件）は、本問と同様の事案において、「Vが生存していたとすれば、被告人は保護責任者遺棄罪を犯したことになるが、同罪〔は〕……死体遺棄罪より法定刑が重い罪である。本件では、Vは生きていたか死んでいたかのいずれか以外にはないところ、重い罪に当たる生存事実が確定できないのであるから、軽い罪である死体遺棄罪の成否を判断するに際し死亡事実が存在するものとみることとも合理的な事実認定として許されてよい」として、Ⅲの見解に立つ。

ア 正しい

Ⅰの見解に対しては、別個の構成要件にわたる事実（本問の事例における保護責任者遺棄致死罪又は死体遺棄罪）のどちらかが成立することには疑いがなく、にもかかわらず、いずれの犯罪にも有罪判決を言い渡すことができないのは、国民の法感情に反するという批判がある。

イ 誤っている

Ⅰの見解は、刑事訴訟において重要なのは、特定の犯罪に当たる事実の証明がされたかどうかであるところ、「A又はB」と択一的に認定することは、特定の犯罪に当たる事実の証明がされたとはいえないとして、無罪判決を言い渡すべきであるとする。したがって、Ⅰの記述はⅠの見解の根拠であり、Ⅰの見解に対する批判ではない。

ウ 正しい

Ⅱの見解は、「疑わしきは被告人の利益に」の原則（利益原則）の趣旨は、不十分な証明に基づいて有罪判決の言渡しを受けることから被告人を保護する点にあるところ、いずれかの犯罪が成立することについて合理的な疑いを超える証明があれば、軽い罪の刑を科しても不十分な証明に基づいて有罪判決を言い渡したことに反し、利益原則には反しないとする。

エ 正しい

Ⅱの見解に対しては、「A又はB」と択一的に認定することは、「A又はB」罪という新たな合成的な構成要件を設定して処罰することになり、罪刑法定主義に反するという批判がなされている。

オ 正しい

Ⅲの見解に立つ上記札幌高判昭61.3.24（百選91事件）は、被害者は「生きていたか死んでいたかのいずれか以外にはないところ、重い罪に当たる生存事実が確定できないのであるから、軽い罪である死体遺棄罪の成否を判断するに際し死亡事実が存在するものとみることも合理的な事実認定として許されてよい」として、保護責任者遺棄致死罪又は死体遺棄罪のどちらかが成立することは疑いがない状況で、重い保護責任者遺棄致死罪の事実が認定できないのであれば、死体遺棄罪が疑いなく証明されたと考えるべきであるとしている。

以上により、誤っている記述はイの1個であり、したがって、正解は肢2となる。

